

1512514-71.2019.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... de beco em local conhecido por tráfico de drogas. Declararam que realizaram a abordagem e o indagaram sobre seu envolvimento com tráfico. Afirmaram que o réu alegou que não traficava e que não tinha drogas em sua residência. Mencionaram que o acusado franqueou a entrada em sua residência para verificação de drogas no imóvel. Por derradeiro, salientaram que foi encontrada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1512514-71.2019.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512514-71.2019.8.26.0477

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TOMAZ MORAIS DE JESUS BEZERRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

TOMAZ MORAIS DE JESUS BEZERRA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 04 de agosto de 2019, por volta de 01h15min, na Rua Vítor Meireles, nº 1.001, bairro Trevo, nesta Comarca, possuía ilegalmente arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Recebida a denúncia (fls. 42/43), o réu foi citado e apresentou defesa escrita (fls. 51/52), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 53).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e decretada a revelia (fls. 73).

Em alegações finais (fls. 79/82 e 86/95), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade se consubstancia em auto de exibição e apreensão (fls. 05) e laudo pericial de arma de fogo (fls. 21/24), que atestou que a arma estava apta para efetivação de disparos.

A autoria, por sua vez, também restou devidamente configurada nos autos. O réu não compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos, sendo, pois, decretada sua revelia.

As testemunhas policiais, em juízo (fls. 73), relataram que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina, quando visualizaram o réu saindo de beco em local conhecido por tráfico de drogas. Declararam que realizaram a abordagem e o indagaram sobre seu envolvimento com tráfico. Afirmaram que o réu alegou que não traficava e que não tinha drogas em sua residência. Mencionaram que o acusado franqueou a entrada em sua residência para verificação de drogas no imóvel. Por derradeiro, salientaram que foi encontrada arma de fogo no interior da residência, tendo o acusado afirmado que o armamento se tratava de herança familiar. Estas, pois, foram as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, verifica-se que as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira categórica a responsabilidade criminal do acusado, ante os depoimentos policiais e o laudo pericial de arma de fogo (fls. 21/24), inexistindo dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas.

Assim, considero o réu como incurso no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, sua primariedade e demais circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada dia- multa no seu mínimo legal.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

Ante o quantum de pena aplicado e tratando-se de sentenciado primário, a pena privativa de liberdade poderá ser cumprida em regime inicial aberto.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu TOMAZ MORAIS DE JESUS BEZERRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, a cumprir pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e a pagar multa no valor de 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo período da condenação supra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro do rol dos culpados.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA